

충남대학교병원

개선요구

제 목 본 · 분원 육아휴직 적용기준에 관한 사항

소관부서 본원 <<과 >>팀, ♣♣분원 <<과 >>팀

내 용

1. 업무개요

<<과 >>팀은 「업무분장규정」 제12조 제2호 및 「♣♣충남대학교병원 업무분장규정」 제16조 제2호에 의거 “직원의 복무에 관한 사항” 등에 대한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

국가공무원법 제71조(휴직) 제2항¹⁾, 제72조(휴직기간)²⁾에 따르면 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀의 양육을 위하여 휴직하는 경우 자녀 1명에 대하여 3년 이내 가능하도록 명시하고 있으며, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조(육아휴직)³⁾에 따르면 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 원할 경우 휴직을 허용하고, 휴직 기간은 1년 이내로 정하고 있다.

우리병원은 「국가공무원법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 준용하여 「>>규정」 제44조(휴직) 6호⁴⁾ 및 제45조(휴직기간)⁵⁾, 단체협약 제

1) 국가공무원법 제71조(휴직) ② 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다.

4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때

2) 국가공무원법 제72조(휴직기간) 휴직 기간은 다음과 같다.

7. 제71조제2항제4호에 따른 휴직 기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 한다.

3) 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률, 제3장의 2 일·가정의 양립 지원

제19조(육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하“육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다.

4) >>규정 제44조(휴직) ① 직원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 휴직을 명할 수 있다.

6. 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나, 직원이 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 육아휴직을 원할 때

74조(휴직)⁶⁾에 따라 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나, 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양 자녀 포함)를 양육하기 위하여 육아휴직을 원할 경우 휴직을 승인하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본원과 ♣♣ 분원은 각각 2023.02.09., 2023.01.03. 관련 규정과는 별도로 【표1】과 같이 육아휴직 적용기준을 마련하였는데, 대전 본원과 ♣♣ 분원이 서로 상이하였다.

【표1】 육아휴직 적용기준

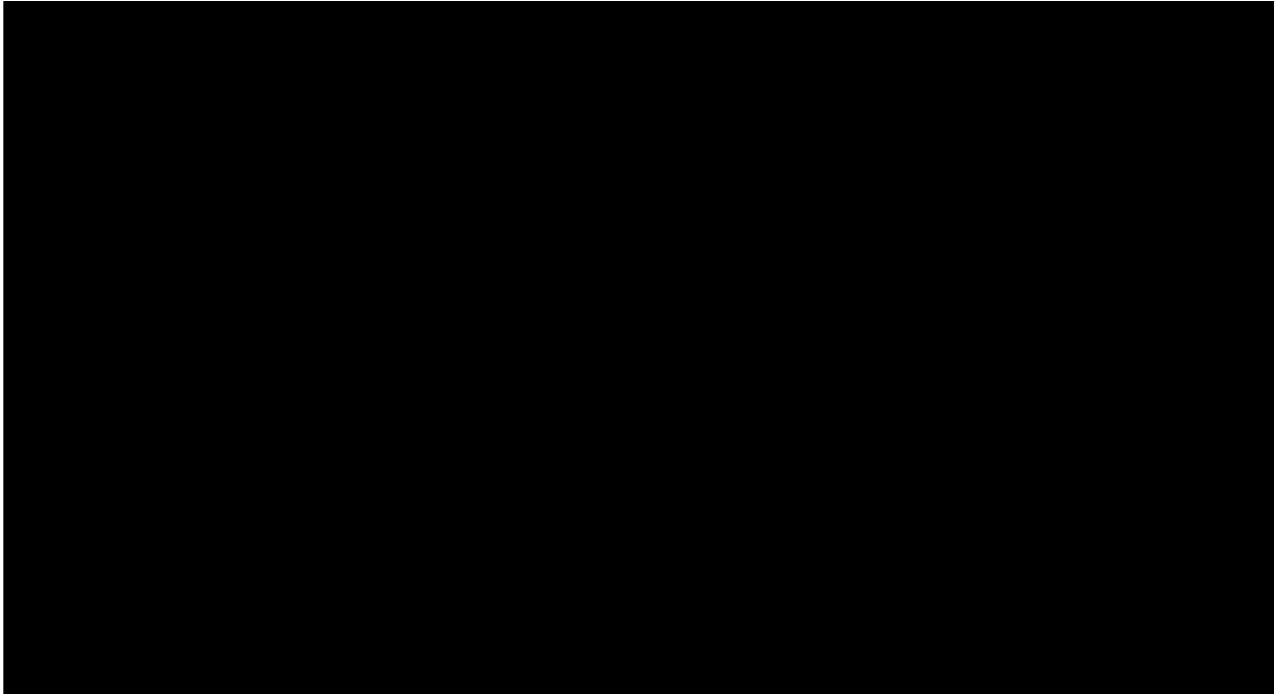
구분	적용기준

*출처 : 그룹웨어 문서 재구성(◁◁과-4298(2023.2.9.) 육아휴직 운영 세부기준 수립(안),
◁◁과-20108(2023.1.3.) ♣♣충남대학교병원 만 8세 전후 자녀 육아휴직 허용기준 수립)

이와 같이 서로 대전 본원과 ♣♣ 분원의 서로 다른 내부 기준으로 인해 【표2】의 예시와 같이 동일 조건의 육아휴직 대상자임에도 육아휴직 허용 기간을 다르게 적용하는 결과를 초래하였다.

5) ▷▷규정 제45조(휴직기간) 제44조제1항 각 호의 휴직기간은 다음과 같다.
6. 제6호 해당자 : 산전 후 유급휴가를 제외하고 3년 이내로 하고, 2회에 한하여 분할하여 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 직원이 모성 보호를 위하여 사용한 휴직의 횟수는 분할 횟수에 포함하지 아니한다.
6) 단체협약 제74조(휴직) ① 병원은 만8세 이하의 자녀를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 휴직기간은 산전·후 유급휴가를 제외하고 자녀 1인당에 대하여 3년(남여 조합원 모두) 이내로 하고 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초 1년만 근속기간에 산입하되 셋째이후 자녀에 대한 휴직기간은 최대 3년을 근속기간에 산입한다(3회까지 분할 사용가능)

【표2】 동일한 육아휴직 대상자를 대전 본원, ♣♣ 분원 비교



노무사 자문 결과⁷⁾ 육아휴직 법령상 1년의 육아휴직 기간은 의무적으로 보장해야 하나, 그 이상의 기간은 기관 재량으로 허용할 수 있어 대전 본원과 ♣♣ 분원의 육아휴직 적용 기간이 다름이 법령상 문제가 된다고 볼 수는 없으나, 대전 본원과 ♣♣ 분원이 서로 다른 기준을 적용하여 운영하는 것은 동일 사업장 내에서 차별을 두는 것으로 직원들의 형평성 논란 및 불필요한 민원 등을 야기할 소지가 있으므로 대전 본원과 ♣♣ 분원이 같은 기준을 적용하는 것이 바람직하다고 판단된다.

아울러 “육아휴직”과 같이 법령 및 내부규정 등에 따라 시행되는 제도를 적용 함에 있어, 대전 본원과 ♣♣ 분원이 동일한 기준을 적용하도록 관련 규정과 지침 등을 점검할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 판단

육아휴직 기간 허용과 관련하여 기관 재량의 범위이기는 하나, 대전 본원과 ♣♣ 분원이 상호 협의를 통해 동일한 기준이 적용될 수 있도록 처리 예정이라는 의견이 있었다.

7) [** 노무법인](2022.12.26. ♣♣ >팀 문의에 대한 답변)

- 육아휴직 법령상 1년의 육아휴직 기간은 보장을 해야 하나, 그 이상 육아휴직 허용 여부에 대해서는 기관에서 재량으로 허용할 수 있음. 다만 근로자 및 노동조합에 명확한 해석기준의 설명이 필요할 수 있으며, 의무적으로 노동조합의 동의를 받을 필요는 없음

그런데, “육아휴직”의 시행은 직원의 복무 및 복리후생에 관한 사항으로 경미하다고 할 수 없고, 시행일이 2023. 1. 1로 현재도 육아휴직을 사용하는 직원들이 있으므로, 조속히 개선안을 마련하여 공지할 필요가 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 육아휴직 기간 적용에 있어 대전 본원과 ♣♣ 분원의 적용 기준이 동일하게 운영될 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(개선)